Бүлэг 3. Эрх зүй

Асуулт, нотолгоо, дүгнэлт (QEC)

Энэ хуудас «Нийгэм судлал XI» сурах бичгийн 3-р бүлэг «Эрх зүй»-г (х. 71–105) эхнээс нь дуустал **Асуулт — Нотолгоо — Дүгнэлт** (QEC) хэлбэрээр дахин бичсэн: бүх сэдэв, үйл ажиллагаа, гэрийн болон бүлгийн даалгавар, «Өөрийгөө сориорой». Нотолгоо бүрт **нэр** (сэтгэгч, иргэн, байгууллага), **он, хууль, зүйл заалт, хугацаа, тоо баримтыг** заасан. Зүүн захын **[х. N]** нь сурах бичгийн хуудас. «*Жишээ хариулт*» нь сурах бичгийн баримт биш, өөрийн санаагаар хариулах асуултын үлгэр. Төгсгөлд «Хэн юу хийсэн бэ?» нэрийн жагсаалт бий.

QEC хариултын арга

1. **Асуулт.** Түлхүүр үгийг (*хэн, юу, хэрхэн, хэдэн хоногт, хаана*) олж, юу асууж байгааг нэг өгүүлбэрээр өөртөө тайлбарла. «Хэн» гэсэн асуултад заавал нэр, «хаана» гэсэн асуултад заавал байгууллагын нэр хэрэгтэй.
2. **Нотолгоо.** Дөрвөн элемент: **Хэн?** (сэтгэгч, иргэн, байгууллага) · **Ямар бүтээл, хууль, огноогоор?** · **Юу хийсэн, юу гэж үзсэн, юу шийдсэн?** · **Ямар баримт?** (хугацаа, тоо, зүйл заалт, жишээ).
3. **Дүгнэлт.** Асуултад *шууд* хариулсан нэг өгүүлбэр. Нотолгоог асуулттай холбо («Иймд ...»); шинэ мэдээлэл бүү оруул.

Загвар ба жишээ

Загвар. *Асуулт*: [Хэн] [юуг] хэрхэн тайлбарласан бэ? → *Нотолгоо*: [Нэр] («[бүтээл]», [он]) [юуг] [юу] гэж үзсэн; жишээ, тоо: ... (х. N). → *Дүгнэлт*: Иймд [нэр]-ийн хувьд ...

Жишээ. *Асуулт*: Хүний эрхийг төрийн дур зоргоос хамгаалах хамгийн дорвитой ололтыг хэн дэвшүүлсэн бэ?
Нотолгоо: **Ш.Монтеськe** «**Хуулийн амин сүнс**» бүтээлдээ засаглалын эрх мэдлийг **хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх** гэж гуравт хуваажх, харилцан хяналт, тэнцвэртэй байвал хүний эрх хамгаалагдана гэжээ; Францын **1789** оны тунхаг бичгийн **16**-р зүйл энэ санааг тусгасан (х. 73).
Дүгнэлт: Иймд эрх мэдлийн хуваарилалт бол Монтеськегийн дэвшүүлсэн, Үндсэн хуулийн гол зорилго болсон зарчим.

Түгээмэл алдаа

- Сэтгэгчдийг солих: Гоббс — левиафан; Бастиа — татвараар мөлжигч; Нозик — хүний эрхийн гол дайсан; Милль — зайлшгүй муу зүйл; Актон — эрх мэдэл эвддэг; Ротбард — зөвхөн өмчлөх эрх; Локк — өмч бол эрх чөлөөний хэрэгсэл; Кант — шударга шийтгэл; Юстиниан — хүн бүрд зохих хувь.
- Хугацааг холих: захиргаанд **30**, дээд шат **30**, шүүхэд **30** хоног; хэрэг үүсгэх **7**; гардуулах **7**/**14**; тайлбар **14**; давж заалдах **14** + **30**; хяналт **14** + **3**/**14** + **30**; ХЭҮК **1 жил**, **30** (+**60**) хоног; НҮБ-ын хороо **3 сар**.
- Сурах бичгийн алдаа: ЭЗНСЭТОҮП «1996» (зөв нь 1966); тайлан «4 жилд» (конвенцид 5); «Юстинан» = Юстиниан.

Хэрхэн ашиглах вэ. «Нотолгоо»-г халхлаад өөрөө хариулж үзээд шалга; шалгалтын өмнө нэрийн жагсаалтаар «нэр → санаа, хугацаа» холбоогоо давт.

1 Хүний эрх ба Үндсэн хууль (сурах бичиг, х. 71–76)

[х. 71] 1. Энэ бүлгийн суралцахуйн зорилт ба тулгуур ойлголтууд юу вэ?

Нотолгоо

- **3 зорилт**: (1) үндсэн хуульт ёс ба эрх зүйд захирагдах ёсны хамаарал, өмч, оюуны өмчийн зохицуулалт, гэмт хэрэг, гэм хорыг мэдэж, хүний эрхийг хамгаалах үндэсний ба олон улсын тогтолцоог судлах; (2) мөн чанарыг тайлбарлаж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлох; (3) эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцож, хууль хяналтын байгууллагад хандах, бусдын эрхийг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх.
- **8 тулгуур ойлголт**: хүний эрх; Үндсэн хууль; үндсэн хуульт ёс; эрх зүйд захирагдах ёс; өмч, оюуны өмч; гэмт хэрэг, гэм хор; хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа; хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо.

Дүгнэлт. Бүлэг эрхээ *мэдэх* төдийгүй түүнийг үндэсний ба олон улсын түвшинд *хамгаалах* чадварт сургахад чиглэнэ.

[х. 72] 2. Ж.Ж.Руссо хүмүүс яагаад нийгмийн холбоонд нэгдэх ёстой гэж үзсэн бэ?

Нотолгоо

- **Ж.Ж.Руссо**: нийгмийн гишүүн бүрийн **амь бие, эд хөрөнгийг нийтийн хүчээр** сахин хамгаалах чадвартай холбооны хэлбэрийг олох хэрэгтэй, гишүүн бүр түүнд нэгдэх ёстой.
- Ингэснээр хүн «гагцхүү **өөрөө өөрийгөө захирч**», урьдын адил бусдаас хамааралгүй эрх чөлөөтэй үлдэнэ (Үйл ажиллагаа 3.1).

Дүгнэлт. Руссогийн хувьд төр бол хүний эрх чөлөөг булаах бус, амь бие, өмчийг нь нийтийн хүчээр хамгаалах гэрээт холбоо.

[х. 72] 3. Ж.Локк хүмүүс яагаад төр засагт захирагдаж, эрх чөлөөгөө хязгаарлуулдгийг хэрхэн тайлбарласан бэ?

Нотолгоо

- **Ж.Локк**: хүмүүс байгалиас заяасан эрх чөлөөтэй ч түүнийгээ эдлэх нь «таатай гэсэн үг биш»: хүн бусдын халдлагад хэзээ ч өртөж болно.
- Иймд хүмүүс өөртэй нь адил **аюулгүй байдлаа хангах хэрэгцээтэй** хүмүүсийг олж нэгддэг.

Дүгнэлт. Локкийн хувьд хүмүүс аюулгүй байдлын төлөө эрх чөлөөнийхөө хэсгийг төрөөр хязгаарлуулахыг зөвшөөрдөг.

[х. 72] 4. Гоббс, Бастиа, Нозик, Милль, Актон нар төрийг хэрхэн тодорхойлсон бэ?

Нотолгоо

- **Т.Гоббс**: төр бол «**левиафан**»; **Ф.Бастиа**: «**татвараар сорон мөлжигч**»; **Р.Нозик**: «**хүний эрхийн гол дайсан**»; **Ж.С.Милль**: «**зайлшгүй байх ёстой муу зүйл**».
- **Л.Актон**: «Аливаа эрх мэдэл хүнийг эвддэг бол **хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг**.»

Дүгнэлт. Эдгээр сэтгэгч төрийн эрх мэдэл хязгааргүй болбол хүний эрхэд аюултайг онцолсон; Руссо, Локкоос ялгаатай нь тэд төрийн зорилгыг бус, урвуу талыг харсан.

[x. 72] 5. Хүн төрөлхтөн хүний эрхийн тухай хэзээнээс ярьж эхэлсэн бөгөөд хамгаалалт яагаад үр дүнгүй байсан бэ?

Нотолгоо

- Хүн төрөлхтөн **НТӨ V зууны** үеэс жам ёсны эрхийн талаар ярьж, тэмцэж ирсэн ч хамгаалалт хангалттай үр дүнтэй байгаагүй.
- Шалтгаан: төрөлх эрхийг *зөвхөн зарлан тунхаглах* нь хангалтгүй, харин **хамгаалах тогтолцоог** бий болгох нь хамгийн чухал.
- Хүмүүс өмчөө хамгаалуулах, аюулгүй, эрх чөлөөтэй амьдрахын тулд төрийг бий болгосон ч хэмжээгүй эрхт засаг иргэдийн эрхийг зөрчих нь түгээмэл байсан нь эрх мэдлийг хязгаарлаагүй бол *дарангуйлал* үүсэхийг харуулсан.

Дүгнэлт. Иймд хүний эрхийн гол асуудал нь тунхаглал бус, төрийн эрх мэдлийг хязгаарласан хамгаалалтын тогтолцоо юм.

[x. 72–73] 6. Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах ямар оролдлого хийгдэж, хамгийн дорвитой ололт нь юу байсан бэ?

Нотолгоо

- Өрнө дахинд **хууль ба ард түмний төлөөлөгчдийн** дуу хоолойгоор, дорно дахинд **төрийн түшээ хүний ёс суртахуунаар** хязгаарлах санаа дэвшсэн ч сонгодог шийдэл болж чадаагүй.
- **Ш.Монтеськe** «**Хуулийн амин сүнс**» бүтээлдээ засаглалын эрх мэдлийг **хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх** гэсэн гуравт хуваах, тэдгээр **харилцан хяналт, тэнцвэртэй** байвал хүний эрх жинхэнэ ёсоор хамгаалагдана гэжээ.
- Энэ зарчмыг бүх улс Үндсэн хуулиараа баталгаажуулдаг тул «Үндсэн хуулийн хамгийн гол зорилго бол эрх мэдлийг хуваарилахад оршдог».

Дүгнэлт. Эрх мэдлийн хуваарилалт (Монтеськe) бол хүний эрхийг төрийн дур зоргоос хамгаалах хамгийн дорвитой ололт.

[x. 73] 7. Францын 1789 оны тунхаг бичгийн 16 дугаар зүйлд юу гэж заасан бэ?

Нотолгоо

- **Франц**, 1789 он, «Хүний болон иргэний эрхийн тунхаг бичиг», 16 дугаар зүйл: «Иргэд нь **эрхээр хангагдаагүй**, засаглалын **эрх мэдлийг хуваарилаагүй** нийгэмд Үндсэн хууль байдаггүй.»

Дүгнэлт. Иймд жинхэнэ Үндсэн хуулийн хоёр нөхцөл бол хүний эрхийн баталгаа ба эрх мэдлийн хуваарилалт.

[x. 73] 8. Үндсэн хууль гэж юу вэ?

Нотолгоо

- Засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах, хүний эрхийг баталгаажуулах, улс орны суурь гол харилцааг зохицуулах үүрэгтэй **хамгийн дээд хүчин чадалтай** засаг, төрийн гол хууль.
- Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх байгууллага шийдвэр гаргахдаа хүний эрхийг зөрчиж үл болно; хүний зайлшгүй эдлэх төрөлх эрхийг жагсааж баталгаажуулдаг.

Дүгнэлт. Үндсэн хууль бол эрх мэдлийг хуваарилж, хүний эрхийг баталгаажуулсан дээд хууль.

[x. 73–74] 9. Эрх зүйд захирагдах ёс ба үндсэн хуульт ёс хоёр юугаараа ялгаатай вэ?

Нотолгоо

- **Эрх зүйд захирагдах ёс**: хууль, дүрэм, журам бол тогтоогчийнхоо хүсэл зоригийн илэрхийлэл боловч эрх зүйн үндсэн зарчимд (*шударга, тэгш, хүнлэг, энэрэнгүй, хүүхдийн эрх ашгийг зөрчихгүй*) тулгуурлах ёстой — «хууль, дүрэм, журамд тавигдах шаардлага».
- **Үндсэн хуульт ёс**: орчин үеийн Үндсэн хууль **8 зарчмыг** удирдлага болгоно: эрх мэдлийг хуваарилах; хүний эрхийг баталгаажуулах; ардчилсан дэглэм, бүгд найрамдах засаглал; эрх зүйт төрийн үндсийг бэхжүүлэх; хүнлэг энэрэнгүй байдал; иргэний нийгмийн үүрэг, оролцоо; төрийн байгууламжийг тодорхой тусгах; **Үндсэн хуулийг хянах тогтолцоо**.
- Эдгээрийг **цогцоор нь** удирдлага болгох нь үндсэн хуульт ёсны гол үзэл баримтлал (х. 74).

Дүгнэлт. Эрх зүйд захирагдах ёс бүх хуульд, үндсэн хуульт ёс Үндсэн хуульд тавигдах шаардлага бөгөөд хоёулаа эрх мэдлийг хуулиар хязгаарлах санаанд нэгддэг.

[x. 74] 10. 2010 онд Үндсэн хуулийн цэц ямар маргааныг хэрхэн шийдвэрлэсэн бэ?

Нотолгоо

- **2010 оны 3 дугаар сарын 24**-нд **Үндсэн хуулийн цэц иргэн Х**-гийн өргөдлөөр Гэр бүлийн тухай хуулийн **57.2** дахь «**60-аас дээш настай** хүнд хүүхэд үрчлүүлэхийг хориглоно» гэсэн заалтыг хянажээ.
- Цэц уг заалтыг **Үндсэн хууль зөрчсөн** гэж дүгнэсэн (Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр, 2010, №01).

Дүгнэлт. Энэ дүгнэлт насаар ялгаварласан хуулийг Цэц Үндсэн хуулийн тэгш байдлын зарчмаар засаж, Үндсэн хуулийн хяналт ажиллаж буйг харуулна.

[x. 74] 11. Батын аав, Дулмаагийн аавын тэтгэврийн жишээ юуг харуулдаг вэ?

Нотолгоо

- **Батын аав** ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаагүй; хуульд заасны дагуу нийгмийн **халамжийн сангаас** өндөр насны тэтгэвэр авдаг.
- **Дулмаагийн аав** гутлын үйлдвэрт **33 жил** ажилласан; нийгмийн **даатгалын сангаас** тэтгэвэр авдаг.

Дүгнэлт. Хоёулаа хуулийн дагуу хамгаалагдаж буй нь хүнлэг, энэрэнгүй байх ба хөдөлмөрийн хувь нэмрийг харгалзах шударга ёсны зарчим зэрэг хэрэгжиж буйг харуулна.

[x. 74–75] 12. Үндсэн хуулийг хэн зөрчиж чадах, хэн зөрчиж чадахгүй вэ?

Нотолгоо

- Үндсэн хуулийг **дагаж мөрдөх үүрэгтэй субъект** л зөрчиж чадна: Үндсэн хуулиар эрх, үүргээ тодорхойлуулсан засаг, төрийн *эрх барьж буй* байгууллага, албан тушаалтан.
- Жишээ: **УИХ** хууль батлахдаа, **Засгийн газар** шийдвэр гаргахдаа хүний үндсэн эрхийг зөрчих, эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх.
- **Энгийн иргэд, байгууллага, доод шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан** Үндсэн хуулийг зөрчихгүй: «УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд Үндсэн хууль зөрчсөн гэж сонсож байснаас иргэн А Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дуулаагүй нь лавтай.»

Дүгнэлт. Иймд «Ерөнхий сайдын шийдвэр Үндсэн хууль зөрчсөн» гэх нь боломжтой, «иргэн Үндсэн хууль зөрчсөн» гэх нь буруу (Үйл ажиллагаа 3.3).

[х. 74–75] 13. Үндсэн хуулийн цэц ямар байгууллага вэ, түүнийг яагаад «Үндсэн хуулийн хамгаалагч» гэдэг вэ?

Нотолгоо

- Төрийн дээд байгууллагуудын үйл ажиллагаа Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй, **бие даасан, хараат бус** байгууллага; бусад оронд **Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн зөвлөл** гэдэг.
- **Зөвхөн Үндсэн хууль зөрчсөн тухай маргааныг** шийдвэрлэж, дээд байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэх эсэхийг шалган тогтоож, хуульд заасан арга хэмжээ авдаг.

Дүгнэлт. Цэц Үндсэн хуулийн биелэлтийг дээд түвшинд хамгаалдаг тул «Үндсэн хуулийн хамгаалагч» (манаач) хэмээн нэрлэгддэг.

[х. 75] 14. Цэц ямар эрх зүйн акт, албан тушаалтныг хянадаг вэ (Бүдүүвч 3.1)?

Нотолгоо

- Эх сурвалж: **Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл**.
- **Эрх зүйн актууд (6)**: хууль, УИХ-ын шийдвэр; Ерөнхийлөгчийн зарлиг, шийдвэр; Засгийн газрын шийдвэр; олон улсын гэрээ; ард нийтийн санал асуулга; УИХ, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар Сонгуулийн төв хорооны шийдвэр.
- **Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх (7)**: Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор.
- **Огцруулах, эгүүлэн татах (4)**: Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн.
- Зөрчил гарвал актыг, эсвэл холбогдох заалтыг **хүчингүй болгох**, албан тушаалтныг огцруулах, эгүүлэн татах **үндэслэлд дүгнэлт** гаргана.

Дүгнэлт. Цэцийн хяналт зөвхөн дээд түвшний акт, албан тушаалтанд хамаарах ба хариуцлага нь ял бус, хүчингүй болгох, огцруулах хэлбэртэй.

[х. 75–76] 15. Сум, дүүргийн Засаг даргын Үндсэн хуулийн асуудлыг Цэц шийдэж болох уу? Сэдвийг нэмж судлах ямар эх сурвалж бий вэ?

Нотолгоо

- Засаг дарга Бүдүүвч 3.1-ийн жагсаалтад **байхгүй**, доод шатны захиргааны албан тушаалтан; түүний захирамж бол захиргааны акт (Гэртээ хийгээрэй, х. 75).
- Нэмж судлах: Үндсэн хууль (1992); Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль (1992); Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль (**1997**); **Ж.Ж.Руссо** «Нийгмийн гэрээ» (Уб, **2016**, Монсудар).

Дүгнэлт. Засаг даргын шийдвэрийг Цэц бус, дээд шатны захиргаа ба захиргааны хэргийн шүүх хянана.

2 Өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах (сурах бичиг, х. 76–81)

[х. 76] 16. М.Н.Ротбард өмчлөх эрхийн мөн чанарыг хэрхэн тайлбарласан бэ?

Нотолгоо

- **Америкийн эдийн засагч Мюррей Н.Ротбард**, «**Эрх мэдэл ба зах зээл**»: ул үндэстэй авч үзвэл эрх гэж байхгүй, **зөвхөн «өмчлөх эрх» л байдаг**.
- **Нэгдүгээрт**, хүн өөрөө **өөрийнхөө эзэн**; өмчлөх эрх нь хүний оршихуйд байдаг бөгөөд эндээс өөрийн бүтээсэн баялгаа өмчлөх боломж бүрдэнэ; хүний эрх зах зээлийн нийгэмд хамгаалагддаг.

- **Хоёрдугаарт**, аливаа эрх өмчлөх эрх дээр хураангуйлагдана: санал бодлоо илэрхийлэх эрхийг *бусдын гэрт зөвшөөрөлгүй* орж эдэлж чадахгүй, *өөрийн эзэмшиж, өмчилж буй газартаа* л эдэлнэ.
- Эх сурвалж: **Боаз Д.**, «Либертарианизм эхлэн суралцах бичиг», Уб., **2005**, х. 97.

Дүгнэлт. Ротбардын хувьд өмчлөх эрх бол бусад бүх эрхийн суурь, жам ёсны эрх.

[х. 76] 17. Ж.Локк хувийн өмчийг юу гэж үзсэн бэ, өмчтэй байхын давуу тал юу вэ?

Нотолгоо

- **Ж.Локк** хувийн өмчийг «**эцсийн зорилго бус, эрх чөлөөг олж авах хэрэгсэл**» гэж үзсэн (Үйл ажиллагаа 3.4, асуулт 3).
- *Жишээ хариулт*: өмчтэй хүн амьжиргаагаараа бусдаас, төрөөс хараат бус болж, амьдралаа өөрөө сонгоно; хөрөнгө оруулах, зээл авах, өв үлдээх, эрхээ хамгаалуулах үндэслэлтэй болно.

Дүгнэлт. Локкийн хувьд өмч бол эрх чөлөөний баталгаа болох хэрэгсэл.

[х. 76–77] 18. Өмчлөх эрх гэж юу вэ, түүнийг төр, хууль хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Нотолгоо

- **Өмчлөх эрх**: эдийн болон эдийн бус баялгийг **ашиглах** (үр шимийг хүртэх), **эзэмших** (бүрэн хараа хяналтдаа байлгах), **захиран зарцуулах** (худалдах, бэлэглэх, арилжих, зээлэхийг шийдэх) боломж.
- **Үндсэн хуулийн 16.3**: «хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах» эрх. **Иргэний хууль 2002** онд батлагдсан; зорилго нь эдийн ба эдийн бус баялагтай холбоотой харилцааг зохицуулах.
- **Эдийн баялаг**: хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө; **эдийн бус**: оюуны өмч, зохиогчийн эрх, патент, нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд. Оюуны өмчийг **Зохиогчийн болон түүнд хамаарах эрхийн тухай**, **Патентийн тухай** хууль хамгаална.
- Төр газар, байшин өмчлөх эрхийг нэгдсэн бүртгэлд оруулж гэрчилгээ олгох, халдлагад хуулийн дагуу арга хэмжээ авах замаар өмчийн аюулгүй байдлыг хангана.

Дүгнэлт. Өмчлөх эрх нь гурван бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд Үндсэн хууль, Иргэний хууль, оюуны өмчийн хуулиар баталгаажна.

[х. 77] 19. Үйл ажиллагаа 3.5-ын таван тохиолдолд хэн өмчлөх эрхтэй вэ?

Нотолгоо

- Даалгавар: Иргэний хуулийн **115–118** дугаар зүйлийг уншиж тайлбарлах. (Хариултын хуулийн үндэслэлийг Иргэний хуулийн эх бичвэрээс авав.)
- **Иргэн Д** автобусанд **1.5 сая** төгрөгийн гар компьютер олсон → *үгүй*: нийтийн тээвэрт олсон гээгдлийг байгууллагын захиргаанд өгнө; 1 жилд эзэн олдохгүй бол байгууллага өмчилнө; Д шагналын талыг авна (116.6–116.8).
- **Иргэн Ч** Зөвлөлтийн цэргийн орхисон гахайн байрыг сумын захиргаанд мэдэгдэж, засаж **7 жил** эзэмшсэн → *үгүй (одоогоор)*: үл хөдлөх эзэнгүй эд хөрөнгийг бүртгүүлснээс хойш 15 жил эзэмшсэн байх шаардлагатай (104.2).
- **Иргэн Э** Онгийн хийдийн тууринд зориуд хайгуул хийж, түүхийн дурсгалт зүйл олсон → *үгүй*: зөвшөөрөлгүй хайсан бол газрын өмчлөгчид; дурсгалт зүйл төрд (118.2–118.3).
- **Малчин А** шуурганд туугдсан **300** хонь олж, захиргаанд мэдэгдээд **1.6 жил** маллав; эзэн **Б** төлтэй нь авна гэв → *тийм*: 1 жилийн дотор эзэн олдоогүй тул А-гийн өмч (117.2).
- **А** гудамжинд **Б**-гээс хөөрөг авсан, Б нь түүнийг **Д**-ээс хулгайлсныг огт мэдээгүй → *тийм (нөхцөлтэй)*: мэдээгүй бөгөөд мэдэх боломжгүй байсан бол шударгаар олж авсан (114.1).

Дүгнэлт. Хууль олдсон эд хөрөнгийг «олсон хүнийх» гэж бус, мэдэгдэх, хадгалах, хугацаа хүлээх журмаар зохицуулдаг.

[х. 78] 20. Өмчлөх эрх ямар үндэслэлээр үүсдэг вэ (Бүдүүвч 3.2)?

Нотолгоо

- Монгол Улсын нутагт амьдарч буй хүн бүр баялгийг **хууль болон гэрээнд заасны дагуу** өмчилнө; бусад аргаар бол хууль бус, **үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн** гэж үзнэ.
- **Гэрээнд заасан**: худалдах, худалдан авах (зээлээр; ирээдүйд; буцаан авах болзолтой); арилжаа; бэлэглэл; зээл — «бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ».
- **Хуульд заасан**: эзэнгүй эд юмс, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал, дарагдмал үнэт зүйл олж авах; нийлж, холилдох; засах, дахин боловсруулах; хувьчлан авах; өв залгамжлах; шүүхийн шийдвэр; дайчлан авах.
- **Анхаарах 4 зүйл**: заавал хууль, гэрээгээр; хөдлөх — эзэмшилдээ шилжүүлж авснаар (номыг өөрийн мэдэлд оруулснаар); үл хөдлөх — **бүртгэлийн гэрчилгээ** авснаар; нэг талд эрх үүсэхэд нөгөө талынх дуусгавар болно.

Дүгнэлт. Өмчлөх эрх гэрээ эсвэл хуульд заасан үндэслэлээр үүсэх ба хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгөд үүсэх мөч нь өөр.

[х. 79] 21. Иргэн А ба хөрш Б-гийн бэлчээрийн замын маргааныг хэрхэн шийдэж болох вэ?

Нотолгоо

- **Иргэн А** малаа бэлчээрт гаргахдаа **хөрш Б**-гийн өмчлөлийн газраар дайрдаг, өөр гарц байхгүй; Б ногоо тарихаар шийдэж, мал оруулахыг хориглосон (Үйл ажиллагаа 3.6).
- А нь Б-тэй зөвшилцөн түүний газрыг **хязгаартай ашиглах гэрээ** байгуулж болно — **Иргэний хуулийн 151 дүгээр зүйл**.
- Жишээ: Б-гийн газарт нарийн зам гаргаж хашаа татаад, хариуд нь Б-д **мөнгөн төлбөр** төлөхөөр тохирох.

Дүгнэлт. Хоёр талын өмчлөх эрх зөрчилдвөл эхний зам нь гэрээ, тохиролцоо.

[х. 79] 22. Иргэн Д-гийн гутлын тохиолдолд юу болсон, Д эрхээ хэрхэн хамгаалах вэ?

Нотолгоо

- **Иргэн Д** (Говь-Алтай) «Нарантуул» захаас **70 000** төгрөгөөр өвлийн гутал авч 3 өдөр өмсөхөд ар талын хатуулга буруу нааснаас урагдсан; **худалдагч** (Баянзүрх дүүрэг) «би үйлдвэрлээгүй, өмсчихсөн тул буцаах, солих боломжгүй» гэв.
- Нэхэмжлэлийг **бууртай гэж үзэж буй хүний оршин суугаа газрын** иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргана → **Баянзүрх дүүргийн** шүүх (х. 79).
- Иргэний хуулийн 243.1-ээр худалдагч доголдолгүй бараа шилжүүлэх үүрэгтэй; худалдан авагч засуулах, солиулах, гэрээг цуцлахыг шаардах эрхтэй (254.1).

Дүгнэлт. Худалдагчийн тайлбар үндэслэлгүй; Д нь хариуцагчийн оршин суугаа Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

[х. 79–80] 23. Өмчлөх эрхийн зөрчил хэзээ иргэний эрх зүйн зөрчил болох вэ, нэхэмжлэлийг хэрхэн гаргах вэ?

Нотолгоо

- Гэрээг заавал бичгээр байгуулахгүй: **амаар** тохиролцох, **автомат машинаас** худалдаа хийх зэрэг бодит үйлдлээр ч байгуулна.
- Зөрчил нь **гэмт хэргийн шинжгүй**, эсвэл **захиргааны хууль бус шийдвэртэй холбоогүй** бол иргэний эрх зүйн зөрчил; иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.
- **Нэхэмжлэл**: зөрчигдсөн эрх, ашиг сонирхлоо хамгаалахын тулд анхан шатны шүүхээр дамжуулан эрх зөрчигчид тавих шаардлага. **Бүрдүүлбэр** (5): шүүхийн нэр; нэхэмжлэгчийн мэдээлэл; хариуцагчийн мэдээлэл; нэхэмжлэлийн үнэ (эд хөрөнгийн зах зээлийн үнэ); улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. Хангаагүй бол шүүх хүлээн авахгүй.

- Иргэний хэргийн гол онцлог: **маргалдагч талууд өөрсдөө нотолно**; тиймээс гэрээ, дансны шилжүүлэг, гэрч зэрэг нотолгоо үлдээх.

Дүгнэлт. Иргэний маргаанд хариуцагчийн оршин суугаа газрын шүүхэд бүрдүүлбэртэй нэхэмжлэл гаргаж, нотолгоогоо өөрөө гаргана.

[x. 80] 24. Үйл ажиллагаа 3.7-гийн нэхэмжлэлийн загвар ямар бүтэцтэй вэ?

Нотолгоо

- Эхэнд нь шүүхийн нэр, огноо, газар; гарчиг «**Худалдах, худалдан авах гэрээнээс үүдэлтэй хохирол гаргуулах тухай**».
- Нэхэмжлэгч; хариуцагч; нэхэмжлэлийн утга; нэхэмжлэлийн шаардлага.
- Бүрдүүлбэр: нэхэмжлэл **2 хувь**; улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; мөнгө шилжүүлсэн баримт; бусад; гарын үсэг.

Дүгнэлт. Нэхэмжлэл нь хэн, хэний эсрэг, юуг, ямар үндэслэлээр шаардаж буйг баримтын хамт тодорхой бичсэн бичиг баримт.

[x. 81] 25. 2015 оны Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэгт ямар гэмт хэргийг заасан бэ, хаана хандах вэ?

Нотолгоо

- **2015** онд батлагдсан Эрүүгийн хуулийн **17 дугаар бүлэг**: өмчлөх эрхийн эсрэг **12** төрлийн үйлдэл — хулгайлах; дээрэмдэх; хөрөнгө завших; залилах; мал хулгайлах; эд хөрөнгө устгах, гэмтээх; болгоомжгүйгээр устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх; автотээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүй авч явах; эд хөрөнгө авахаар заналхийлэх; бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах; нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих; алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших.
- Ийм халдлагын үед **шүүхэд бус цагдаагийн байгууллагад** гомдол, мэдээлэл өгнө.
- Гэртээ хийгээрэй (x. 81): Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиар эссэ; Иргэний хуулийн **243** (худалдан авагчийн эрх, үүрэг); Эрүүгийн хуулийн **17.5** (завших) — мэдсээр завшиж 300 000 төгрөгөөс дээш хохирол учруулбал 450–2700 нэгжээр торгох, 240–720 цаг, эсвэл 1–6 сар зорчих эрхийг хязгаарлах (ЭХ-ийн эх бичвэрээс).

Дүгнэлт. Өмчийн эсрэг гэмт хэргийг цагдаагаар, иргэний маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

3 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх (сурах бичиг, x. 81–85)

[x. 81–82] 26. И.Кант, Э.Дюркгейм нар гэмт хэргийн талаар юу гэж үзсэн бэ?

Нотолгоо

- **Иммануил Кант**: «**Шударга шийтгэл** бол гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шилдэг арга мөн.» (Сэдэв 3.3-ын эпиграф)
- **Э.Дюркгейм** (**1858–1917**, Францын философич, социологич): аливаа нийгэмд гэмт хэрэг, зөрчил байнга оршсоор ирсэн; олон зуун үгүй болгохыг хичээсэн ч **хот суурин** бий болохын хэрээр улам нэмэгдсээр байна.

Дүгнэлт. Кант шийтгэлийн урьдчилан сэргийлэх үүргийг, Дюркгейм гэмт хэрэг нийгмийн байнгын үзэгдэл гэдгийг онцолсон.

[x. 81] 27. Үйл ажиллагаа 3.8-д Ж, Б, О нар юу хийсэн, хэн хариуцлага хүлээх вэ?

Нотолгоо

- **Б** нь **иргэн Ж**-гийн байшингийн цонхоор **хоёр удаа** орж эд зүйл хулгайлсан; **хамар хашааны иргэн О** харсан ч хэнд ч хэлээгүй.
- Дараа өдөр нь Ж ажлаасаа чөлөө авч гэртээ хүлээж, Б дахин орох үед цохиж **хүндэвтэр гэмтэл** учруулсан.
- Б — хулгай (гэмт хэрэг); О — сурах бичгийн үзлээр мэдээлээгүй эс үйлдэл (х. 82); Ж — хохирогч хэрнээ дур мэдэн хүч хэрэглэсэн тул өөрөө хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй (Эрүүгийн хуулийн 4.1-ийн аргагүй хамгаалалт амь нас, эрүүл мэндийн эсрэг тулгарсан довтолгоонд хамаарна).
- Хохирол: Ж-д эд хөрөнгийн, Б-д эрүүл мэндийн.

Дүгнэлт. Өмчлөх эрхийг хуулийн дагуу хамгаалах зам нь цагдаад мэдэгдэх; дур мэдэн хүч хэрэглэх нь хохирогчийг холбогдогч болгоно.

[x. 82] 28. Эрх зүйн зөрчил гэж юу вэ, ямар төрөлтэй вэ (Бүдүүвч 3.3)?

Нотолгоо

- **Эрх зүйн зөрчил**: хууль, дүрэм, журам зөрчсөн, нийгэмд хор аюултай, хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай гэм буруутай **үйлдэл, эс үйлдэл**.
- **Гэмт хэргийн**: Эрүүгийн хуульд заасан; **гэмт хэргийн бус**: бусад хуульд заасан — **захиргааны, эд хөрөнгийн, сахилгын**.
- **Эс үйлдэл**: хуульд заасан үүргээ гүйцэтгэхгүй байх; сурах бичгийн жишээ — гэмт хэргийн талаар мэдсэн хэрнээ цагдаад мэдээлээгүй нь эс үйлдлээр гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцогдоно гэжээ.[1]

Дүгнэлт. Эрх зүйн зөрчлийг хууль (Эрүүгийн эсвэл бусад) ба хэлбэрээр (үйлдэл, эс үйлдэл) ангилна.

[x. 82–83] 29. Үйл ажиллагаа 3.9: Эрүүгийн хууль ба Зөрчлийн тухай хуулийн хариуцлага хэрхэн ялгаатай вэ?

Нотолгоо

- Эрүүгийн хууль **2015**, Зөрчлийн тухай хууль **2017**.
- **Хулгай**: гэмт хэрэг — нийтэд тустай ажил, эсвэл 6 сараас 5 жил зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл 6 сараас 5 жил хорих; зөрчил (хор хохирол бага) — албадан сургалт, **7–30 хоног** баривчлах.
- **Зохиогчийн эрх**: гэмт хэрэг (их хохирол) — 450 000–5 400 000 төгрөг, 240–720 цаг, эсвэл 1 сараас 1 жил; зөрчил — хөрөнгө хурааж, хохирол гаргуулж, хүнийг **500 000**, хуулийн этгээдийг **5 000 000** төгрөгөөр торгох.
- **Хүүхэд**: хэрцгий харьцсан багш, асран хамгаалагч — 400 000–700 000 төгрөг, 240–720 цаг, эсвэл 1–6 сар; сурагч бусдыг дарамталбал нийгмийн ажилтан, багшийг **10 000**, захиргааг **100 000** төгрөгөөр торгох.

Дүгнэлт. Нэг төрлийн үйлдэл хохирол, аюулын хэмжээнээс хамаарч гэмт хэрэг (ял) эсвэл зөрчил (шийтгэл) болно.

[1] 2015 оны Эрүүгийн хуулийн эх бичвэрт ийм ерөнхий гэмт хэрэг олдсонгүй; багшаасаа тодруулаарай.

[x. 83–84] 30. Гэм хор, хохирол, хор уршиг гэж юу вэ (Бүдүүвч 3.4)?

Нотолгоо

- **Хохирол**: гэмт хэрэг, нэр төрд халдах, гэрээний үүргээ гүйцэтгээгүй зэрэг зөрчлийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, аюулгүй байдалд **шууд** учирсан үр дагавар.
- **Хор уршиг**: хохирлын **улмаас** үүссэн үр дагавар.
- **Гэм хор** нь хохирол, хор уршгийг хоёуланг нь багтаана; **эд хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус** гэж ангилна.

Дүгнэлт. Гэм хор = хохирол (шууд) + хор уршиг (шууд бус).

[x. 84] 31. Гэм хор учирсан хүн ямар шаардлага гаргаж болох вэ (Бүдүүвч 3.5)?

Нотолгоо

- **Эд хөрөнгөд**: өмнөх байдалд нь сэргээх; ижил нэр, төрөл, чанарын эд хөрөнгөөр солих; засах; мөнгөөр нөхөн төлөх.
- **Сэтгэл санаанд**: мөнгөөр үнэлж нэхэмжлэх; нэр төрд халдсан бол уучлалт гуйлгах; алдсан орлого, ашиг гаргуулах.
- **Эрүүл мэндэд**: дутуу авсан цалин, орлого; асарч сувилах, нэмэгдэл хоол, хиймэл эрхтэн, сувиллын зардал.
- **Амь насанд**: оршуулгын зардал; нас барагчийн асрамжид байсан хөдөлмөрийн чадваргүй хүн, хүүхэд, нас барсны дараа төрсөн хүүхэд, **найман нас** хүрээгүй хүүхэд, дүү, ачийг асран хүмүүжүүлж буй орлогогүй эцэг, эх, эхнэр (нөхрийг) тэжээн тэтгүүлэх.

Дүгнэлт. Иргэний хууль гэм хорыг эд хөрөнгө, сэтгэл санаа, эрүүл мэнд, амь нас гэсэн дөрвөн чиглэлээр арилгуулах эрх олгодог.

[x. 84–85] 32. Гэмт хэргийн талаар мэдвэл юу хийх ёстой вэ, өмгөөлөгчөөс туслалцаа хэрхэн авах вэ?

Нотолгоо

- Мэдсэн, хохирсон, холбогдсон бол **нэн тэргүүнд цагдаад** мэдэгдэнэ; гэмт хэргийг өөрөө таслан зогсоохоор дур мэдэн үйлдэл хийх нь аюултай, хохирогч өөрөө холбогдогч болж болно.
- Хууль зүйн туслалцаа авах, өмгөөлүүлэх нь **Үндсэн хуульд заасан эрх**. Өмгөөлөгчийн хөлсийг хэргийн нөхцөл, цар хүрээ, цаг, туршлагаас хамааруулан **талууд тохиролцоно**; **бичгээр гэрээ** байгуулна; өмгөөлөгч нууцыг хадгалж, эрх ашгийг тууштай хамгаална.
- Өмгөөлөгч алдаа гаргавал **Монголын хуульчдын холбоонд** гомдол гаргана (сануулахаас эрх хасах хүртэл арга хэмжээ). Бүртгэл: Хуульчдын холбоо, **Улсын дээд шүүх**; **2018 оны 7-р сар**: **2738** өмгөөлөгч.

Дүгнэлт. Гэмт хэрэгт өртвөл цагдаад мэдэгдэж, хуульчаас зөвлөгөө авах нь эрхээ хамгаалах аюулгүй зам.

[x. 85] 33. Төлбөрийн чадваргүй хүн хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах вэ?

Нотолгоо

- Монгол Улс **2013** онд «**Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай**» хууль баталсан.
- Төр **улсын өмгөөлөгч** томилдог; одоогоор **32 салбарт 58** улсын өмгөөлөгч ажилладаг.
- Шууд авах боломжгүй: шүүх, цагдаад төлбөрийн чадваргүйн улмаас өмгөөлөгч оролцуулах **хүсэлт** гаргана.

Дүгнэлт. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч хүсэлт гаргаснаар 2013 оны хуулиар улсын өмгөөлөгчийн туслалцаа авна.

[х. 85] 34. Иргэн А-г Б-гийн машин мөргөсөн тохиолдлыг хэрхэн шинжлэх вэ?

Нотолгоо

- **Иргэн А Б**-гийн машинд мөргүүлж, биед нь **хүнд гэмтэл** учирч, **3 сар** эмнэлэгт хэвтсэн (Гэртээ хийгээрэй).
- *Жишээ хариулт*: хохирол — хүнд гэмтэл; хор уршиг — эмчилгээний зардал, алдсан цалин, сэтгэл санааны шаналал. А: дутуу авсан цалин, эмчилгээ, асаргаа, сувиллын зардал, сэтгэл санааны хохирлоо нэхэмжилнэ; цагдаад мэдэгдэх, баримт хадгалах, өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах.

Дүгнэлт. Гэм хорыг хохирол ба хор уршгаар нь тодорхойлж, Бүдүүвч 3.5-ын «эрүүл мэндэд», «сэтгэл санаанд» гэсэн шаардлагаар нөхөн төлүүлнэ.

4 Захиргаа, иргэдийн хоорондын маргаан (сурах бичиг, х. 86–92)

[х. 86] 35. Баянгол дүүргийн Засаг дарга ямар алдаа гаргасан, иргэн Б хаана хандах вэ?

Нотолгоо

- **Баянгол дүүргийн Засаг дарга 2017.02.12**-ны **59** дүгээр захирамжаар **иргэн Б**-д, **2017.06.22**-ны **274** дүгээр захирамжаар **иргэн Г**-д газар олгохдоо Б-гийн нэр дээрх «**Очир**» дэлгүүрийн газартай давхцуулжээ (Үйл ажиллагаа 3.10).
- Захирамж бол **захиргааны акт**; эрх ашиг нь хөндөгдсөн иргэн тухайн актыг гаргасан байгууллагын **дээд шатны** захиргаанд гомдол гаргана — дүүргийн Засаг даргын дээд шат нь **нийслэлийн Засаг дарга** (х. 87).

Дүгнэлт. Б 274 дүгээр захирамжийг мэдсэнээс 30 хоногт нийслэлийн Засаг даргад гомдол гаргаж, урьдчилан шийдвэрлүүлнэ.

[х. 86] 36. Захиргааны үйл ажиллагаанд яагаад хөндлөнгийн хяналт чухал вэ, маргааныг ямар ажиллагаагаар шийдвэрлэдэг вэ?

Нотолгоо

- Захиргааны үйл ажиллагаа **өдөр тутмын, тасралтгүй**; захиргаа актыг **дангаар** батлан гаргах давуу эрхтэй тул хөндлөнгийн хяналт чухал; түүнийг **захиргааны хэргийн шүүх** хэрэгжүүлнэ.
- Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар **2 төрөл**: (1) захиргааны хэрэг **урьдчилан шийдвэрлэх** ажиллагаа; (2) захиргааны хэрэг **шүүхэд** хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.

Дүгнэлт. Захиргааны маргааныг эхлээд захиргааны дотор, дараа нь шүүхээр шийдвэрлэдэг.

[х. 86–87] 37. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн үндэс, ач холбогдол, явц юу вэ?

Нотолгоо

- **Үндэс**: Үндсэн хуулийн **1.2** («хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн»), **16.12** (иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй; тэд хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй). Ажиллагааг *шүүх бус* дээд шатны захиргаа явуулна.
- **Ач холбогдол**: нийтийн захиргаанд өөрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж; иргэдийн эрхийг ажиллагааны явцад хамгаалах.
- **Гомдол**: зөрчигдсөн эрх, эрх чөлөөгөө сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлт. Дээд шат актыг хууль тогтоомжид нийцэх эсэхийг шалгаж, гомдол гаргагчид хугацаа, газрыг мэдэгдэн байлцуулна; маргаантай актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болно. Ажиллагаа гомдлыг хүлээн авснаар эхэлж, эцсийн шийдвэрээр дуусна.

Дүгнэлт. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа нь Үндсэн хуулийн өргөдөл, гомдол гаргах эрхэд суурилсан, захиргааны өөрийн хяналтын шат.

[x. 87] 38. Захиргааны байгууллагад гомдол гаргах хугацаа ямар вэ?

Нотолгоо

- Актыг «**хүлээн авсан, эсвэл мэдсэн**» үеэс **30 хоногийн дотор**; актыг өгөөгүй, мэдэгдээгүй бол хугацаа тоологдохгүй.
- Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлбэл гомдол гаргах эрхээ алдаж, дээд шат буцаавал **шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхгүй** болно.
- Зайлшгүй шалтгаантай бол хугацаа хэтэрснээс хойш **3 сарын дотор** нөхөн сэргээж болно (Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль).

Дүгнэлт. 30 хоногийн хугацааг алдах нь шүүхээр хамгаалуулах эрхийг ч алдахад хүргэнэ.

[x. 87–88] 39. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч, хариуцагч, дээд шат хэн бэ?

Нотолгоо

- **Хэргийн оролцогч**: гомдол гаргагч иргэн, хуулийн этгээд; хариуцагч захиргаа, албан тушаалтан; гуравдагч этгээд. **Бусад оролцогч**: гэрч, өмгөөлөгч, хэлмэрч, шинжээч, орчуулагч.
- **Шууд харьяалах дээд шат**: тухайн байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, албан тушаалтныг сонгох, томилох, актыг өөрчлөх, хүчингүй болгох эрхтэй шууд удирдах байгууллага (жишээ: дүүргийн Засаг даргын дээд шат — нийслэлийн Засаг дарга).
- **Хариуцагч**: хэргийг хянаж буй дээд шатны шууд харьяалах *доод* шатны байгууллага (нийслэлийн Засаг даргад хандвал — дүүргийн Засаг дарга). Мэдэгдсээр байхад ирээгүй бол оролцуулахгүй шийдвэрлэж болно; дээд шат доод шатнаас хараат бусаар шийднэ.

Дүгнэлт. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд дээд шат шүүгч, доод шат хариуцагчийн байр сууринд байна.

[x. 88] 40. Дээд шатны захиргаа гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ, шүүхэд хандахын урьдчилсан нөхцөл юу вэ?

Нотолгоо

- **30 хоногийн дотор** хянаад: (1) акт **илт хууль бус** болохыг хүлээн зөвшөөрөх; (2) актыг бүхэлд нь, эсвэл хэсгийг **хүчингүй болгох**; (3) **дахин акт гаргахыг даалгах**; хариуг гомдол гаргагчид заавал мэдэгдэнэ.
- Захиргааны хэргийн шүүхэд хандахын гол шаардлага: гомдлоо **захиргааны журмаар урьдчилан шийдвэрлүүлсэн** байх; гомдол Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн шаардлагыг хангана.
- Шууд харьяалах дээд шат **байхгүй** бол энэ шаардлага тавигдахгүй, шууд шүүхэд хандана.

Дүгнэлт. Дээд шат 30 хоногт гурван шийдвэрийн аль нэгийг гаргах ба энэ шатыг дамжаагүй бол (дээд шат байгаа үед) шүүхэд хандах боломжгүй.

[x. 88] 41. Иргэн Б, Т нарын ТҮЦ-ийн маргаан захиргааны хэрэг мөн үү?

Нотолгоо

- **Иргэн Б, Т** Баянгол дүүргийн 16-р хороо, **Гандантэгчинлэн хийдийн** урд **2015** оноос ТҮЦ ажиллуулж, **2017** онд **18 м.кв** палкан байшин барьсан; газар Б-гийн нэр дээр Газрын албанд бүртгэлтэй, жил бүр **82 080** төгрөгийн хураамж төлдөг (Үйл ажиллагаа 3.11).
- Залгаа байшингийн эзэн **Г** «байшингийн чинь тал миний газар дээр» гэж газар чөлөөлөхийг шаардсан тул тэд **захиргааны хэргийн шүүхэд** хандсан.

- *Жишээ хариулт*: маргаан хувь хүмүүсийн хооронд, захиргааны акт ба хариуцагч захиргаа алга тул захиргааны хэргийн шүүх хүлээн авахгүй; иргэний хэргийн шүүхэд (Г-гийн оршин суугаа газрын) хандана.

Дүгнэлт. Захиргааны хэргийн шүүх зөвхөн захиргааны акт, үйл ажиллагаатай холбоотой маргааныг хянана.

[x. 89–90] 42. Захиргааны хэргийн шүүхэд хэзээ, ямар агуулгатай нэхэмжлэл гаргах вэ?

Нотолгоо

- Дээд шат, эсвэл гомдол хянах захиргааны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг мэдэгдсэнээс **30 хоногт**, **бичгээр**, нэхэмжлэгч (төлөөлөгч) гарын үсэг зурсан нэхэмжлэл.
- **7 агуулга**: шүүхийн нэр; нэхэмжлэгчийн ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, хаяг; хариуцагчийн нэр, хаяг; шаардлага, үндэслэл; тэмдэгтийн хураамж (эсвэл чөлөөлөх хүсэлт); хавсралтын жагсаалт; утас, факс, цахим хаяг. Хариуцагчийн тоогоор хувилна.
- **Шаардлагын агуулга**: акт, гэрээг хүчингүй болгуулах, илт хууль бус, эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоолгох, акт гаргуулахыг даалгах; хохирол гаргуулах; нийтийн эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоолгох; захиргааны байгууллагын нэхэмжлэл; нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлсөн; хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгох.

Дүгнэлт. Захиргааны хэргийн нэхэмжлэл 30 хоногийн хугацаатай, 7 агуулгатай бичгэн шаардлага.

[x. 89–90] 43. Захиргааны хэрэгт «гуравдагч этгээд», «нотлох баримт» гэж юу вэ, нотлох баримтыг хэн цуглуулдаг вэ?

Нотолгоо

- Захиргааны хэрэгт иргэн, захиргаа гэсэн хоёр талаас гадна ихэнхдээ **гуравдагч этгээд** оролцдог: актын талаар бие даасан шаардлага гаргасан, эсвэл актын улмаас эрх нь хөндөгдсөн, хөндөгдөж болзошгүй тул шүүх (санаачилгаараа, эсвэл хүсэлтээр) оролцуулсан иргэн, хуулийн этгээд; нотлох баримт гаргах зэрэг эрх эдэлнэ.
- **Нотлох баримт**: оролцогчийн шаардлага, татгалзлын үндэс болох, хуульд заасан аргаар олж авсан баримтат мэдээлэл — тайлбар, гэрчийн мэдүүлэг, бичмэл, цахим, эд мөрийн баримт, шинжээчийн дүгнэлт, кино, гэрэл зураг, бичлэг, хэв, үзлэг, туршилтын тэмдэглэл.
- Нотлох баримтыг **захиргааны хэргийн шүүх** цуглуулах үүрэгтэй; байгууллага, хүнээс шаардах эрхтэй, тэд биелүүлэх үүрэгтэй.

Дүгнэлт. Захиргааны хэрэгт шүүх идэвхтэй нотлох баримт цуглуулдаг нь талууд өөрсдөө нотолдог иргэний хэргээс ялгарах гол шинж.

[x. 90–91] 44. Захиргааны хэрэг анхан, давж заалдах, хяналтын шатанд хэрхэн шийдвэрлэгдэх вэ?

Нотолгоо

- **Анхан шат**: нэхэмжлэлийг он, сар, өдөр, цаг, минуттай бүртгэнэ; **7 хоногт** хэрэг үүсгэх захирамж; нийслэлд **7**, орон нутагт **14** хоногт хариуцагчид гардуулна; хариуцагч **14 хоногт** бичгээр тайлбар, нотлох баримтаа гаргана. **7 шийдвэр**: бүхэлд нь хангах; хэсэгчлэн хангах; хэрэгсэхгүй болгох; хууль бус актыг хүчингүй болгох; илт хууль бус гэж тогтоох; хохирлыг захиргаанаас гаргуулах; нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчсөн актыг хүчингүй болгох.
- **Давж заалдах**: **14 хоногт**, шийдвэр гаргасан шүүхээр дамжуулан; шинэ нотлох баримт заахгүй; **30 хоногт** хянана; 2+ оролцогч, эсвэл нийтийн ашиг сонирхлын гомдол бол бүхэлд нь хянана; **магадлал**: хэвээр үлдээх, өөрчлөх, хүчингүй болгох.
- **Хяналт**: магадлалыг гардан авснаас **14 хоногт**; гомдлыг анхан шатны шүүх хүлээн авч нийслэлд **3**, орон нутагт **14** хоногт **Улсын дээд шүүх**-д хүргүүлнэ; **30 хоногт тогтоол** (5

хувилбар: хэвээр үлдээх; өөрчлөх; магадлалыг хүчингүй болгож шийдвэрийг хэвээр/өөрчлөх; хоёуланг хүчингүй болгож хэрэгсэхгүй болгох/нэхэмжлэлийг хангах; дахин хэлэлцүүлэхээр буцаах).

Дүгнэлт. Улсын дээд шүүхийн тогтоол захиргааны хэргийн эцсийн шийдвэр.

[x. 92] 45. Энэ сэдвийн гэрийн даалгавар, нэмж судлах хууль юу вэ?

Нотолгоо

- Гэртээ: (1) захиргаа, иргэдийн хоорондын маргааны төрлүүдэд дүн шинжилгээ хийх; (2) захиргааны актаар эрх нь зөрчигдсөн бодит тохиолдол олж, гэр бүл, найз нөхдөдөө зөвлөгөө өгөх.
- Нэмж судлах: **Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2016**; **Захиргааны ерөнхий хууль, 2015**.

Дүгнэлт. Захиргааны маргааны журмыг 2016 оны хэрэг хянан шийдвэрлэх, 2015 оны Захиргааны ерөнхий хууль зохицуулна.

5 Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм (сурах бичиг, x. 92–99)

[x. 92] 46. 2015 онд ХЭҮК, ОУХБ ямар судалгаа хийж, юу тогтоосон бэ?

Нотолгоо

- **ХЭҮК, ОУ-ын Хөдөлмөрийн байгууллага**, «**Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх**», УБ, **2015** (Үйл ажиллагаа 3.12).
- **277** хүүхэд (**52.3%**) мориноос унаж байсан; шалтгаан: замын халтиргаа 121 (**43.6%**), үлийн нүх 83 (29.9%), тоос шороо 53 (19.1%), олом, хазаар тасрах 29 (10.4%).
- Унасан хүүхдийн **196** (**70.7%**) бэртсэн: тархи доргих 51 (26%), хөхрөх 55 (28%), гар хөл гэмтэх 50 (25.5%), хөлдөх 34 (17.3%), нуруу 9 (4.5%). Хамгаалалтын хувцсаа бүгдийг 145 (52.3%), заримыг 80 (28.8%), огт өмсөөгүй 52 (18.7%).
- Уралдаан хүүхдийг хичээлээс хөндийрүүлж, хоцрогдол, завсардалд хүргэдэг.

Дүгнэлт. Судалгаа хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, боловсролын эрх хаврын уралдаанаар ноцтой зөрчигдөж буйг тоогоор нотолсон.

[x. 93] 47. Хүний эрх ямар зарчимд тулгуурладаг, Үндсэн хуулийн 19.2-т төрийн үүргийг хэрхэн заасан бэ?

Нотолгоо

- Хүний эрх бүх хүнд нэр төр, алдар хүндтэй хамт **угаас заяагдсан**; нас, хүйс, арьсны өнгө, хэл, үндэс угсаа, шашин, үзэл бодлыг үл харгалзан **бүгд тэгш** эдэлнэ.
- **ҮХ 19.2**: «Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.»
- Хүний эрхийг огт үгүйсгэж болохгүй, зөвхөн тусгайлан заасан нөхцөлд хязгаарлаж болно.

Дүгнэлт. Үндсэн хуулиар төр хүний эрхийн баталгааг бүрдүүлэх, зөрчлийг тэмцэх, сэргээх үүргийг иргэдийнхээ өмнө хүлээдэг.

[x. 93–94] 48. Төрийн хүндэтгэх, хангах, хамгаалах үүрэг ба хүний эрхийн зөрчил гэж юу вэ?

Нотолгоо

- **Хүндэтгэх**: эрх эдлэхэд саад учруулахгүй, зөрчихгүй (*эргүдэн шүүх, хууль бусаар баривчлах, хүчээр нүүлгэхгүй*).
- **Хангах** (сурах бичгээр): зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг арилгах бүтэц, тогтолцоог бий болгох боловсронгуй хууль батлах.
- **Хамгаалах** (сурах бичгээр): эрхийг хэрэгжүүлэх баталгаа — үйлчилгээний хүртээмж, эмзэг бүлгийг эн тэргүүнд анхаарах, тэгш байдал. (НҮБ-ын хэрэглээнд энэ хоёр үгийн утга эсрэгээрээ.)
- **Хүний эрхийн зөрчил**: баталгаажсан эрхийг төр өөрийн үйлдлээр зөрчих, эсвэл эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үүргээ биелүүлэхгүй байх; хамгаалалтыг сулруулах, татгалзах нь **ноцтой** зөрчил.

Дүгнэлт. Төр гурван үүргийн аль нэгийг биелүүлэхгүй бол хүний эрхийн зөрчил үүснэ; иймд үндэсний тогтолцоогоо ажиллуулах үүрэгтэй.

[x. 94] 49. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоонд ямар байгууллагууд ордог, юу хийдэг вэ?

Нотолгоо

- **Улсын Их Хурал**: хууль тогтоох замаар бодлого, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, ЗГ-т хяналт тавина. **Засгийн газар**: хууль, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангаж, УИХ, НҮБ-д тогтмол тайлагнана. **Шүүх**: нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэж, эрхийг сэргээж, хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.
- Механизм: **УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо**, **ХЭҮК**, шүүх, ИНБ, Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хороо, ажлын алба, аймаг, нийслэлийн салбар хороод.
- **Хүний эрхийн дэд хороо** (ҮХ-ийн **24** дүгээр зүйл): эрх, эрх чөлөөний баталгаа, **өршөөл, цагаачлал, иргэний харьяалал**-аар шалгалт, судалгаа хийх, тайлбар авах, ажлын хэсгээр хяналт шалгалт хийлгэх, тогтоол гаргах, УИХ-ын шийдвэрийн төсөл боловсруулах.

Дүгнэлт. Үндэсний тогтолцоо нь эрх мэдлийн гурван салбар дээр ХЭҮК, ИНБ, хөтөлбөрийн хороог нэмсэн олон шаттай бүтэц.

[x. 94–95] 50. Иргэний нийгмийн байгууллагууд хүний эрхийн чиглэлээр юу хийдэг вэ?

Нотолгоо

- **5 үйл ажиллагаа**: олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ЗГ-аас хэрэгжүүлэхийг шаардах; судалгаа явуулж, мэдээллээр хангах; хүний эрхийн боловсрол олгох; зөвлөгөө өгөх, зөвлөмж гаргах; эрх нь зөрчигдсөн хүнд хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх.
- Тогтолцоо нь зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, эрхийг сэргээх, хохирлыг арилгахад чиглэнэ; төрийн механизмыг үр дүнтэй ажиллахыг шаардах, хяналт тавих, хөндлөнгөөс нөлөөлөх үүргийг ХЭҮК, ИНБ хүлээдэг.

Дүгнэлт. ИНБ төрөөс гадна хяналт, шахалт үзүүлж, хүний эрхийн боловсрол, хамгаалалтыг хангадаг.

[x. 95] 51. ИНБ-ууд Засгийн газрын эсрэг ямар нэхэмжлэл гаргаж, гурван шатны шүүх хэрхэн шийдвэрлэсэн бэ?

Нотолгоо

- **Хүний эрхийн ИНБ-ууд** захиргааны хэргийн шүүхэд: **Засгийн газрын 2017.02.22**-ны **63** дугаар тогтоолыг хууль бус гэж тогтоолгох; түүний дагуу **2017.03.05**-нд **Төв аймгийн Аргалант** суманд болсон «**Дүнжингарав**» уралдааныг хууль бус гэж тогтоох; жил бүрийн **10.01–05.01**-нд хүүхдээр морь унуулахыг хориглосон хэм хэмжээний акт гаргахыг ЗГ-т даалгах (Үйл ажиллагаа 3.13).
- **Анхан шат** (**2017.09.21**): тогтоолын **1 дэх заалт** хууль бус байсныг тогтоож, бусдыг хангаагүй.
- **Давж заалдах**: шийдвэрийг хэвээр үлдээж, «акт гаргахыг даалгах» шаардлагыг **шүүхийн харьяаллын бус** гэж хүлээн авахаас татгалзсан. **Хяналт**: магадлалыг хэвээр үлдээсэн.

Дүгнэлт. ИНБ-ууд тогтоолын заалтыг хууль бус гэж тогтоолгосон ч улсын хэмжээний хориг тогтоолгож чадаагүй; эцсийн тогтоол энэ хэсэгт ЗГ-ын талд гарсан.

[x. 95–96] 52. Шүүх хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ, шүүхийн тогтолцоо ямар бүтэцтэй вэ?

Нотолгоо

- Шүүх бол «**Үндсэн хуульт ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа**»: зөрчигдсөн эрхийг сэргээж, хохирлыг барагдуулан шударга ёсыг сэргээнэ; иргэд гомдол, нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.
- **ҮХ-ийн 47-р зүйл**: Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх; эрүү, иргэн, захиргааны төрлөөр дагнан байгуулж болно (Бүдүүвч 3.6: анхан → давж заалдах → хяналт).
- Бүх шатны шүүх **ерөнхий шүүгч ба шүүгчдээс** бүрдэнэ; шүүгч хуулийн хүрээнд шударга шийдвэрлэх үүрэгтэй.

Дүгнэлт. Шүүх гурван шаттай тогтолцоогоор эрхийг сэргээж, шударгаар шүүлгэх эрхийг хангадаг.

[x. 96] 53. Шударгаар шүүлгэх эрх ямар агуулгатай вэ?

Нотолгоо

- **Тодорхойлолт**: эрх зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөгч сонгох, эрүү шүүлтэд өртөхгүй байх, хуралдааныг шударга явуулах, гэм буруугүйд тооцогдох, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх зэргийг багтаасан ойлголт.
- **6 агуулга**: (1) хууль, шүүхийн өмнө тэгш (ХЭТТ **7, 10**; ИУТЭП **14**); (2) хуулийн дагуу байгуулагдсан, хараат бус шүүх (ХЭТТ 10); (3) шударга, нээлттэй хуралдаан, талуудын тэгш байдал (ХЭТТ 10); (4) гэм буруугүйд тооцогдох, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй (ХЭТТ **11**; ИУТЭП **14.2**); (5) анхан, давж заалдах шатанд гэрч, орчуулагч, хэлмэрч, өмгөөлөгчтэй оролцох; (6) шийдвэрийг олны өмнө уншиж, үндэслэлийг мэдэх, гомдол гаргах хугацаатай байх.

Дүгнэлт. Шударгаар шүүлгэх эрх ХЭТТ, ИУТЭП-ийн 14-р зүйлд үндэслэсэн зургаан бүрэлдэхүүнтэй.

[x. 97] 54. Үйл ажиллагаа 3.14-ийн морь унаач хүүгийн захидалд юу өгүүлсэн бэ?

Нотолгоо

- Эх сурвалж: **time.mn**. Морь унаач хүүхдүүд морины наснаас хамааран **10–30 км** туулж, өвөл хацар, чих, гар хөлөө хөлдөөдөг.
- **Нэрээ нууцалсан хүү**: сургуульд **500** хүүхэд, тэдний **60–70** нь морь унадаг; **8** цагт морь услах, тэжээх; өдөр бүр **11** цагт уралдаан; **19** цагт гэртээ; халуун хоол иддэггүй; хайрах, хөлдөх хэвийн; өшиглүүлэх, унах их; сард **150 000** төгрөг; хичээлээс их хоцорч, тасалдаг.

Дүгнэлт. Захидал морь унаач хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэнд, аюулгүй хөдөлмөр, амралтын эрх зөрчигдөж буйг харуулна.

[x. 97–98] 55. ХЭҮК ямар байгууллага, хэн гомдол гаргаж болох, ямар гомдлыг хүлээн авахгүй вэ?

Нотолгоо

- **ХЭҮК**: хүний эрхийн **бие даасан, хараат бус** үндэсний байгууллага; хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих, төрийн байгууллагад хяналт тавих.
- Эрхийг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн иргэн **данган буюу хамтарч**; **гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн** Монгол Улсын иргэний адил; чадамжгүй хүнийг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, сураггүй алга болсон, нас барсанд тооцогдсон хүнийг хуульд заасан төлөөлөгч.
- **ХЭҮК-ын тухай хуулийн 11.2**: хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, **шүүхийн шатанд байгаа**, **хянан шийдвэрлэгдсэн** эрүү, иргэний хэргийн гомдлыг хүлээн авахгүй; харин тэдгээр байгууллагад хандах явцад эрх зөрчигдвөл хүлээн авч болно.

Дүгнэлт. ХЭҮК төрийн байгууллагын хүний эрхийн зөрчлийг хянах боловч шүүхийн хэргийг дахин хянадаггүй.

[x. 98] 56. ХЭҮК-д гомдлыг хэрхэн гаргаж, хэрхэн шийдвэрлүүлэх вэ (Бүдүүвч 3.7)?

Нотолгоо

- Зөрчигдсөн, эсвэл мэдсэн өдрөөс **1 жилийн дотор**, **монгол хэл** дээр, **амаар болон бичгээр**.
- **4 шаардлага**: захиргааны журмаар шийдвэрлүүлж, дээд шатны албан ёсны хариу авсан байх; ямар эрх зөрчигдсөнийг (олон улсын гэрээ, дотоодын хууль) заах; нэр, хаяг, утас, гарын үсэг; холбогдох байгууллага, хүний нэр, хаяг, утас, баримт.
- **Үйл явц**: хүлээн авах, бүртгэх → гомдлын мөрөөр шалгах → шийдвэрлэх; **30 хоногт** багтаан; Комиссын дарга **60 хүртэл** хоногоор сунгаж болно.

Дүгнэлт. ХЭҮК-ын гомдол 1 жилийн хугацаатай, 4 шаардлагатай бөгөөд 30 (сунгавал 60 хүртэл) хоногт шийдвэрлэгдэнэ.

[x. 98–99] 57. ИНБ ба ХЭҮК морь унаач хүүхдийн эрхийн төлөө юу хийсэн бэ?

Нотолгоо

- **ИНБ-ын төлөөлөл** ХЭҮК-д: жил бүрийн **11.01**-нээс дараа жилийн **05.01** хүртэл хүүхдээр хурдан морь унуулахгүй; **05.01–11.01**-нд **12-оос дээш** насны хүүхдээр унуулахыг зөвшөөрөх шаардлага хүргүүлж, хамтран ажиллахаар болсон (Үйл ажиллагаа 3.15).
- Үндэслэл: ҮХ **16.11**; Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн **5, 6, 7, 12, 13, 14**; Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн **9** дүгээр зүйл.
- **ХЭҮК 2018 оны 1-р сард** Засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн; өмнө нь удаа дараа зөвлөмж өгч, **12 дахь илтгэлдээ** тусгасан; гэвч өмнөх Засгийн газрууд 11–5 сард уралдаан зохион байгуулах шийдвэр гаргасаар байсан. **НҮБ-ын Хүүхдийн сан** мэдэгдэл гаргасан; Хүүхдийн эрхийн конвенц (НҮБ **1989**, Монгол **1990**).

Дүгнэлт. ХЭҮК, ИНБ зөвлөмж, шаардлагаар төрд шахалт үзүүлсэн ч Засгийн газар хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлээгүй.

6 Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм (сурах бичиг, х. 99–103)

[х. 99–100] **58. Хүний эрхийн үзэл баримтлал ямар 3 шинжтэй, хүн НҮБ-д ямар шаардлага гаргадаг вэ?**

Нотолгоо

- **3 шинж**: (1) хүн бүр **автономи** эрхтэй, эрх мэдэл нөлөөлөх ёсгүй; (2) аливаа эрх мэдэлд **хязгаар** бий; (3) хүн бүр төр, засагт **гомдол, шаардлага** гаргах эрхтэй — хүний эрхийн зөрчилд хариуцагч нь **төр**.
- Эрхээ шаардах чадвар хүний өөрийгөө хүндэтгэхтэй холбоотой; иргэн ба төрийн хооронд тэгш бус байдал үүсдэг.
- НҮБ-д: төр хүлээн зөвшөөрөөгүй эрхийг **хүлээн зөвшөөрүүлэх**; хүлээн зөвшөөрсөн ч хүндэтгэдэггүй эрхийн **хэрэгжилтийг баталгаажуулах**.

Дүгнэлт. Олон улсын механизм нь төр өөрөө зөрчигч болох үед хүн эрхээ шаардах боломж олгоно.

[х. 100] **59. НҮБ-ын дүрэмд үндэслэгдсэн ба гэрээнд үндэслэгдсэн байгууллагууд аль нь вэ?**

Нотолгоо

- **Дүрэмд үндэслэгдсэн**: Ерөнхий Ассамблей, Аюулгүйн зөвлөл, Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл, Хүний эрхийн комисс, Эмэгтэйчүүдийн байдлын тухай комисс.
- **Гэрээнд үндэслэгдсэн** (гэрээний биелэлтийг хангах засгийн газар хооронд тогтолцоо): НҮБ-ын олон улсын шүүх (сурах бичгээр), хүний эрхийн хороо, хүүхдийн эрхийн хороо, арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтыг устгах хороо, эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо.
- **Тодорхойлолт**: НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагуудыг эдгээр хоёр төрөлд хуваан «хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо» гэнэ. (Тэмдэглэл: Олон улсын шүүх Дүрмээр байгуулагдсан; Хүний эрхийн комиссыг 2006 онд Хүний эрхийн зөвлөлөөр сольсон.)

Дүгнэлт. НҮБ-ын хүний эрхийн тогтолцоо дүрэмд ба гэрээнд үндэслэгдсэн гэсэн хоёр бүлэг байгууллагаас бүрдэнэ.

[х. 100–101] **60. Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, «хүний эрхийн билл» гэж юу вэ, гэрээний хэлбэр ямар вэ?**

Нотолгоо

- Гэрээ нь хүлээн зөвшөөрсөн (нэгдэн орсон) бүх оронд хүний эрхийг хамгаалах баталгаа; хэлбэр нь пакт, протокол, конвенц.
- **Хүний эрхийн билл** (4): ХЭТТ **1948**; ИУТЭП **1966**; ЭЗНСЭТОУП (сурах бичигт «**1996**», зөв нь 1966); ИУТЭП-ийн нэмэлт протокол **1966**. Мөн үндэсний цөөнх, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, эрүүдэн шүүх, алагчлалын эсрэг гэрээнүүд бий.
- **Бүдүүвч 3.8**: **тунхаглал** — хуульчлан мөрдөх албагүй, зөвлөмж, уриалга; **конвенц, пакт** — 2+ улс хуульчлан мөрдөхөөр баталсан гэрээ; **протокол** — хүчин төгөлдөр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт.

Дүгнэлт. Хүний эрхийн билл дөрвөн баримт бичгээс бүрдэх ба зөвхөн конвенц, пакт, протокол заавал биелүүлэх хүчинтэй.

[x. 101] 61. Хүний эрхийн гэрээний хяналт, тайлагналын журам хэрхэн ажилладаг вэ?

Нотолгоо

- Гэрээний биелэлтийг хянах **хороод** НҮБ-ын бүтцэд ажиллаж, ЗГ-ын тайланг өөрсдийн хяналтын дүнтэй нэгтгэн албан ёсны **зөвлөмж** гаргадаг.
- Жишээ: **Хүүхдийн эрхийн хороо** Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гишүүн улсууд тайлангаа сурах бичгийн дагуу «**4 жилд нэг**» хэлэлцүүлдэг (конвенцийн 44-р зүйлд 5 жил тутам).
- ЗГ үүргээ биелүүлээгүй, эрх зөрчсөн бол **олон улсын түвшинд гомдол** гаргах механизм бий.

Дүгнэлт. Гэрээний хороод улсын тайлан ба гомдлоор дамжуулан гэрээний биелэлтийг хянадаг.

[x. 101–102] 62. НҮБ-ын Хүний эрхийн хороонд гомдлыг ямар нөхцөлд гаргаж, хэрхэн шийдвэрлүүлэх вэ?

Нотолгоо

- **2 нөхцөл**: улс гэрээний гишүүн (соёрхон баталсан, гарын үсэг зурсан); хувь хүний гомдлыг хүлээн авах бүрэн эрхийг хороонд олгосон. Гомдлыг **бичгээр**, нотлох баримттай.
- **6 шалгуур**: бусдын өмнөөс бол зөвшөөрөл; **санаатай зөрчлийн шууд хохирогч** мөн эсэх; гэрээний үзэл баримтлалд нийцэх, нотолгоо хангалттай; механизм ажиллахаас **өмнөх** үйл явдал эсэх; **дотооддоо бүх арга хэмжээг** авсан эсэх; өөр механизмаар зэрэг хэлэлцэж буй эсэх.
- **Шийдвэрлэх**: **хаалттай** хуралдаан; шийдвэрийг гомдол гаргагч, улсад зэрэг хүргэнэ: (1) хохирогч мөн бол улсаас **3 сарын** дотор авсан арга хэмжээний мэдээлэл шаардах; (2) зөрчилгүй, хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бол дуусгавар; (3) нэмэлт тайлбар шаардах.

Дүгнэлт. Олон улсын гомдол дотоодын бүх арга хэмжээ дууссаны дараа, хатуу шалгууруар хүлээн авагдана.

[x. 102] 63. Хүүхдийн эрхийн конвенцийн III нэмэлт протокол юуг бий болгосон бэ?

Нотолгоо

- «**Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай**» III нэмэлт протокол сурах бичгийн дагуу «**2015** онд батлагдан гарснаар» **хүүхэд өөрийнхөө болон бусад хүүхдийн** эрхийн зөрчлийн талаар Хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол гаргах механизм бий болсон.
- Тодруулга: НҮБ **2011** онд баталж, **2014** онд хүчин төгөлдөр болсон; **Монгол Улс 2015** онд соёрхон баталсан.

Дүгнэлт. III нэмэлт протоколоор хүүхэд НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд өөрөө гомдол гаргах эрхтэй болсон.

[x. 103] 64. Сэдэв 3.5-ын гэрийн даалгавар, бүлгийн дүгнэлт юуг онцолсон бэ?

Нотолгоо

- Гэртээ: хүүхдийн эрхийг хамгаалах үндэсний ба олон улсын тогтолцооны ач холбогдол; ХЭҮК-ын жил бүрийн илтгэлд тулгуурласан дүн шинжилгээ. Нэмж судлах: Үндсэн хууль 1992; Хүний эрхийг хангах Үндэсний хөтөлбөр; «Хүний эрхийн товч тайлбар» (**ХЭҮК**, **2012**); «Хүний эрхэд суурилсан хандлага» (**ХЭҮК**, **2016**).
- **Дүгнэлт**: бид автобусанд суух, өлгүүрт хувцсаа өгөх, дэлгүүр, цайны газраар үйлчлүүлэх зэргээр «алхам тутамдаа эрх зүйн харилцааны оролцогч»; иймд улс орон бүр эрх зүйн боловсролд өндөр ач холбогдол өгдөг.

Дүгнэлт. Бүлгийн гол санаа: эрх зүйн мэдлэг өдөр тутмын амьдралд эрхээ хамгаалж, эрсдэлээс сэргийлэх хэрэгсэл.

7 Бүлгийн даалгавар ба «Өөрийгөө сориорой» (сурах бичиг, х. 103–105)

[х. 103] 65. Даалгавар 1: төр хүний эрхийг зөрчиж байсан түүхийн жишээ ба тэдгээрийн сургамж юу вэ?

Нотолгоо

- Даалгавар: эртний, дундад зууны, сэргэн мандалтын, орчин үеэс жишээ гаргаж, (1) шалтгаан; (2) үндсэн хуульт ёс байсан бол; (3) эрх мэдлийг хязгаарлах үндэслэл; (4) **Ж.С.Милль**-ийн «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл»; (5) төрийн зайлшгүй байх шаардлагыг тайлбарлах.
- *Жишээ хариулт*: НТӨ 399 онд Сократыг цаазалсан; 1415 онд Ян Гусыг шатаасан; 1600 онд Жордано Бруног шатааж, 1633 онд Галилейг шүүсэн; XX зуунд Холокост, Монголын 1930-аад оны их хэлмэгдүүлэлт. Нийтлэг шалтгаан — хязгааргүй эрх мэдэл, хараат бус шүүхгүй байдал.

Дүгнэлт. Түүхэн туршлага төр зайлшгүй хэрэгтэй ч эрх мэдлийг нь хуваарилж, Үндсэн хуулиар хязгаарлах ёстойг харуулдаг.

[х. 104] 66. Юстиниан шударга ёсыг хэрхэн тодорхойлсон бэ, түүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Нотолгоо

- **Ромын эзэн хаан Юстиниан** (сурах бичигт «Юстинан»), хамгийн эртний хууль боловсруулагчдын нэг: шударга ёс бол «**хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх**».
- Эх сурвалж: **Др. Найжель Ашфорд**, «**Чөлөөт нийгмийн үндсэн зарчмууд**», **63** дахь тал.
- Асуултууд: эрх зүйд захирагдах ёсны үүднээс тайлбарлах; өмчлөх эрхгүй нийгэмд эрх зүйт ёс оршин тогтнох эсэх; өмчлөх эрх яагаад бүх эрхийн үндэс; халамжийн бодлого шударга ёс, эрх зүйт ёсонд харшлах эсэх; үндсэн хуульт ёсны үүднээс халамжийн эрэгтайлбар.

Дүгнэлт. «Хүн бүрд зохих хувийг нь» гэдэг нь бүгдэд тэгш үйлчлэх хуулиар хүн бүрийн хууль ёсны эрхийг (түүний дотор өмчлөх эрхийг) хүлээн зөвшөөрөх тухай санаа.

[х. 104] 67. Даалгавар 3: зохиогчийн эрхийн гурван тохиолдлыг хэрхэн дүгнэх вэ?

Нотолгоо

- Эх сурвалж: Зохиогчийн болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль.
- **Сурагч А зохиогч Б**-ийн «Монголчуудын түүх, соёл» номоос **25 хуудас** хувилж хичээлд ашигласан — *Жишээ хариулт*: сургалтын, ашгийн бус зорилгоор хэсэгчлэн хуулбарлах нь ихэвчлэн зөвшөөрөгдөнө (эх сурвалжийг заана).
- **Сурагч Д зохиогч Ц**-ийн номоос эшлэлгүй **5 өгүүлбэр** хуулж эсээндээ бичсэн — зохиогчийн нэрээ заалгах эрхийг зөрчсөн (плагиат).
- **Иргэн Т** Хууль зүйн яамны зөвшөөрөлгүй Эрүүгийн хуулийг **300 хувь** хэвлэж худалдсан — хууль зэрэг албан ёсны баримт бичиг зохиогчийн эрхийн объект биш тул зохиогчийн эрхийн зөрчил биш.

Дүгнэлт. Зохиогчийн эрхийн зөрчлийг бүтээл хамгаалагдах эсэх, ашиглалтын зорилго, хэмжээ, зохиогчийг заасан эсэхээр дүгнэнэ.

[x. 104] 68. «Өөрийгөө сориорой»-гийн 10 бодомжийн зөв хариулт юу вэ?

Нотолгоо

- **Буруу**: 1 (Үндсэн хуулийн бүх заалтыг иргэд мөрдөнө — Үндсэн хуулийг дээд байгууллага, албан тушаалтан зөрчинө, х. 75); 3 (эрх мэдлийн хуваарилалт үр дүнгүй); 4 (хамгийн гол нь Үндсэн хуулийн хяналт — 8 зарчим цогцоор); 5 (Цэц иргэдийн маргааныг шийднэ); 6 (хаясан ном минийх — гээгдлийн журам).
- **Зөв**: 2 (шударга ёсны зарчим бүх хуульд); 7 (талууд зөвшилцөж болно); 8 (гэмт хэргийн мэдээллийг цагдаад өгөх); 9 (өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах нь эрх, заавал биш); 10 (гэмт хэрэг, зөрчил ялгаатай).

Дүгнэлт. Түлхүүр: 1Б 2З 3Б 4Б 5Б 6Б 7З 8З 9З 10З (З = зөв, Б = буруу).

[x. 105] 69. «Өөрийгөө сориорой» 2, 4, 5-р даалгавар юуг шаарддаг вэ, гол хариу нь юу вэ?

Нотолгоо

- **2 (Ажлын хуудас 1)**: НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей, Аюулгүйн зөвлөл, ЭЗНЗ, Олон улсын шүүх, Асрамжийн зөвлөл, Нарийн бичгийн дарга нарын газар, төрөлжсөн байгууллагуудын чиг үүргийг харьцуулах (*Жишээ хариулт*: Ассамблей зөвлөмж, тунхаглал батлана; Аюулгүйн зөвлөл заавал биелүүлэх шийдвэр гаргана; ЭЗНЗ хүний эрхийн комиссуудыг байгуулсан; ОУХБ хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаар ХЭҮК-той 2015 онд судалгаа хийсэн).
- **4**: ЗХШХШтХ-иас нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, өмгөөлөгч, төлөөлөгч, гэрч, шинжээч, орчуулагч, иргэдийн төлөөлөгчийн эрх, үүрэг (ES Sol-ыг үз).
- **5**: захиргааны ба иргэний хэргийн 6 ялгаа: хариуцагч (захиргаа — хувь хүн); нотлох баримт (*шүүх* цуглуулна — *талууд* нотолно); нэхэмжлэл (урьдчилан шийдвэрлүүлсний дараа 30 хоногт — хариуцагчийн оршин суугаа газрын шүүхэд); хугацаа (хоёулаа 60 хоног); анхан шатны шийдвэр (7 хувилбар — хангах/хэрэгсэхгүй болгох).

Дүгнэлт. ES-ийн судалгааны даалгаврууд НҮБ-ын бүтэц ба хоёр төрлийн шүүхийн ажиллагааг харьцуулан ойлгохыг шаарддаг.

Хэн юу хийсэн бэ? (нэрийн жагсаалт)

Сурах бичгийн дарааллаар. «Асуулт» баганын дугаар дээр дарж тухайн QEC руу очно.

Хэн	Юу хийсэн, юу гэж үзсэн	Х.	Асуулт
Ж.Ж.Руссо	нийтийн хүчээр амь бие, өмчийг хамгаалах холбоо; «өөрөө өөрийгөө захирна»	72	2
Ж.Локк	аюулгүй байдлын төлөө нэгдэнэ; хувийн өмч = эрх чөлөөг олж авах хэрэгсэл	72, 76	3, 17
Т.Гоббс, Ф.Бастиа, Р.Нозик, Ж.С.Милль, Л.Актон	левиафан; татвараар сорон мөлжигч; хүний эрхийн гол дайсан; зайлшгүй муу зүйл; хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг	72	4
Ш.Монтеськe	«Хуулийн амин сүнс»: гурван эрх мэдэл, харилцан хяналт, тэнцвэр	73	6
Франц (1789)	Хүний болон иргэний эрхийн тунхаг, 16-р зүйл: эрх, хуваарилалтгүй бол Үндсэн хууль байхгүй	73	7
Үндсэн хуулийн цэц, иргэн Х (2010.03.24)	ГБТХ 57.2 («60-аас дээш настай хүнд үрчлүүлэхийг хориглоно») Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэсэн	74	10
Батын аав; Дулмаагийн аав	халамжийн сангаас тэтгэвэр; 33 жил ажиллаж даатгалын сангаас тэтгэвэр	74	11

Хэн	Юу хийсэн, юу гэж үзсэн	Х.	Асуулт
Үндсэн хуулийн цэц; УИХ, ЗГ	зөвхөн дээд байгууллага Үндсэн хуулийг зөрчиж; 6 акт, 7 албан тушаалтан, 4 огцруулах (8-р зүйл)	74–75	12, 14
М.Н.Ротбард; Боаз Д. (2005)	«Эрх мэдэл ба зах зээл»: зөвхөн өмчлөх эрх байдаг; «Либертарианизм эхлэн суралцах бичиг», х. 97	76	16
Иргэн Д, Ч, Э; малчин А, эзэн Б; А, Б, Д	компьютер (1.5 сая); гахайн байр (7 жил); Онгийн хийдийн дарагдмал; 300 хонь (1.6 жил); хулгайн хөөрөг	77	19
Иргэн А, хөрш Б	бэлчээрийн зам; Иргэний хуулийн 151 (хязгаартай ашиглах гэрээ)	79	21
Иргэн Д, худалдагч	70 000 төгрөгийн гутал; Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүх	79–80	22
Эрүүгийн хууль (2015)	17-р бүлэг, өмчийн эсрэг 12 гэмт хэрэг; 17.5 завших	81	25
И.Кант; Э.Дюркгейм	шударга шийтгэл урьдчилан сэргийлнэ; гэмт хэрэг хот суурин бий болохын хэрээр нэмэгддэг	81–82	26
Ж, Б, О	хоёр удаагийн хулгай; харсан ч хэлээгүй; хүлээж байгаад хүндэвтэр гэмтэл учруулсан	81	27
Монголын хуульчдын холбоо; Монгол Улс (2013)	өмгөөлөгчийн гомдол, бүртгэл, 2738 өмгөөлөгч (2018.07); хууль зүйн туслалцааны хууль, 58 улсын өмгөөлөгч	85	32, 33
Иргэн А, Б	машинд мөргүүлж, 3 сар эмнэлэгт хэвтсэн	85	34
Баянгол дүүргийн Засаг дарга; иргэн Б, Г	59, 274 дүгээр захирамж; «Очир» дэлгүүрийн газрыг давхардуулсан	86	35
Иргэн Б, Т; хөрш Г	Гандантэгчинлэнгийн урд ТҮЦ, 18 м.кв, 82 080 төгрөг; газрын маргаан	88	41
ХЭҮК, ОУХБ (2015)	«Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх»: 277 унасан, 70.7% бэртсэн	92	46
УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо	ҮХ-ийн 24-р зүйл: өршөөл, цагаачлал, харьяаллаар шалгалт, тогтоол	94	49
Иргэний нийгмийн байгууллагууд	хяналт, судалгаа, боловсрол, зөвлөмж, хамгаалах үйлчилгээ	94–95	50
ИНБ-ууд; Засгийн газар; шүүхүүд	63 дугаар тогтоол (2017.02.22), «Дүнжингарав» (2017.03.05); 1 дэх заалт хууль бус (2017.09.21)	95	51
Нэрээ нууцалсан хүү (time.mn)	500 сурагчаас 60–70 нь морь унадаг; 8–19 цаг; сард 150 000 төгрөг	97	54
ХЭҮК	бие даасан байгууллага; 11.2: шүүхийн хэргийн гомдол хүлээн авахгүй; 1 жил, 30 (+60) хоног	97–98	55
ИНБ; ХЭҮК; НҮБ-ын Хүүхдийн сан	11.01–05.01-ний хориг, 12+ нас; 2018 оны 1-р сарын зөвлөмж; 12 дахь илтгэл; мэдэгдэл	98–99	57
НҮБ	дүрэмд ба гэрээнд үндэслэгдсэн байгууллагууд	100	59
НҮБ (хүний эрхийн билл)	ХЭТТ 1948; ИУТЭП 1966; ЭЗНСЭТОҮП 1966 («1996»); нэмэлт протокол 1966	100–101	60
Хүүхдийн эрхийн хороо	III нэмэлт протокол: хүүхэд өөрөө гомдол гаргана (НҮБ 2011/2014, Монгол 2015)	102	63
Юстиниан; Н.Ашфорд	шударга ёс = «хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх»; «Чөлөөт нийгмийн үндсэн зарчмууд», х. 63	104	66